

## Introducción

Ahora voy a explicar cómo se registra una marca, cómo se protege y cómo se extingue, según la Ley 22.362, que es la ley de marcas en Argentina.

## Los requisitos básicos para pedir una marca

Para poder registrar una marca, hay algunos requisitos esenciales que deben cumplirse:

- Contar con una clave fiscal nivel 2 y vincular el servicio del INPI con la cuenta de ARCA (ex AFIP), lo que permite realizar el trámite de forma online.
- Declarar un domicilio legal electrónico, como por ejemplo un correo electrónico, ya que allí se recibirán todas las notificaciones.
- Ser mayor de edad, según el Código Civil.
- Demostrar un interés legítimo en la marca que se quiere registrar.
- Si el trámite lo realiza un apoderado, debe presentar el poder correspondiente. • Si se trata de una persona jurídica, como una empresa, quien realiza el registro debe presentar una declaración jurada con sus datos y acreditar que está autorizado para representarla.

## Los tiempos del INPI

Una vez presentada la solicitud, el INPI inicia el trámite. Este puede desarrollarse de dos maneras:

- Por un lado, el trámite simplificado, que es cuando no hay observaciones ni oposiciones. Dura aproximadamente 12 meses.
- Pero si hay una oposición de un tercero o alguna observación técnica por parte del INPI, pasa a ser un trámite estándar. Puede tardar hasta 24 meses.
- En el caso de recibir una oposición, el trámite se detiene y se abre un proceso de resolución que puede durar alrededor de 15 meses.

## El proceso y sus beneficios

El proceso para registrar una marca tiene cinco pasos:

1. Se presenta la solicitud, completando el formulario y pagando la tasa.
  2. El INPI realiza un examen de forma, donde verifica que los requisitos básicos se cumplan y que la solicitud se haya hecho de forma correcta.
  3. La marca se publica en el Boletín de Marcas, para permitir oposiciones de terceros.
  4. También se hace un examen de fondo, donde se analiza la validez de la marca y posibles conflictos con otras marcas.
  5. Y si todo está bien, finalmente se otorga el título de la marca.
- Si surge algún problema en el examen de forma o de fondo, el INPI envía una

observación al solicitante:

- Si el solicitante corrige el error, el trámite continúa.
- Si no se soluciona, la solicitud puede ser rechazada.

Por ejemplo, si se selecciona erróneamente “Toda la clase”, el INPI notificará al solicitante para que especifique correctamente los productos o servicios, evitando el rechazo.

Beneficios de registrar una marca:

- Otorga uso exclusivo en todo el país.
- Tiene valor comercial como activo intangible.
- Brinda protección legal frente a usos indebidos.
- Permite realizar licencias o franquicias.

### **El momento de riesgo: publicación y oposiciones**

Si la solicitud supera el examen de forma, se publica la marca por un día en el Boletín de Marcas.

Desde ese momento, se abre un plazo de 30 días para que terceros puedan oponerse, si consideran que la marca es similar a la suya.

Como vimos, si hay una oposición, el trámite se detiene.

### **Resolución de conflictos: de la administración a la justicia**

En el caso de que haya una oposición, primero las partes intentan llegar a un acuerdo

Es posible que marcas similares puedan convivir dentro de una misma clase, siempre que no generen confusión en el público.

Si en 3 meses no hay acuerdo, el INPI interviene y resuelve el conflicto. Este proceso puede tardar hasta 15 meses.

El INPI notifica la resolución a ambas partes. Desde ese momento, hay un periodo de 30 días para apelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Finalmente, un juez decide:

Si falla a favor del opositor → se rechaza la marca.

Si falla a favor del solicitante → continúa el trámite.

**Conservación: usala o perdela**

La propiedad se obtiene con el registro, pero se mantiene con el uso.

Una marca funciona bajo la lógica 'úsala o perdela'. La ley exige el uso efectivo de la marca.

- La regla de los 5 años establece que la marca debe usarse, ya sea en la comercialización de productos (como Nike), en la prestación de servicios (como Telecentro) o como nombre de una actividad o negocio (por ejemplo, "La Casa del Audio" o "UNO").
- Entre el año 5 y 6 desde la concesión de la marca, se debe presentar una **Declaración Jurada de Medio Término**, en la que se declara que la marca sigue en uso.

Si no se cumple con esto, la marca puede perderse.

### **Renovación: la marca puede ser eterna**

A diferencia de las patentes, que tienen un plazo limitado, la marca puede durar indefinidamente, siempre que se use y se renueve.

Una marca:

- Tiene una vigencia de 10 años.
- Puede renovarse hasta 6 meses antes del vencimiento.
- Cuenta con un plazo de gracia de 6 meses posteriores, con recargo.

Para renovarla, es necesario presentar una **Declaración Jurada de Uso**, donde se declara que la marca fue utilizada durante los últimos 5 años.

El trámite de renovación dura aproximadamente 16 meses, pero durante ese tiempo la marca continúa protegida.

### **Causas de extinción: ¿Por qué podrías perder el derecho?**

Según la ley, hay cuatro causas principales por las que se puede perder el derecho a una marca:

1. Renuncia: El titular puede renunciar a la marca por propia voluntad.
2. Vencimiento: Se venció la marca, sin que se haya pedido la renovación.
3. Nulidad (Art. 24): Se declara si registraste algo prohibido o si lo hiciste sabiendo que la marca era de otro (mala fe). Solo se puede pedir dentro de los primeros 10 años de la marca.
4. Caducidad (Art. 26): No se usa durante 5 años y un tercero solicita su cancelación.

### **Protección Global: El Convenio de París**

La protección de una marca es territorial, es decir, solo vale en el país donde se registra. Por eso, si se quiere expandir un negocio al exterior, es necesario registrar la marca en cada país.

Para estos casos existe el Convenio de París (Ley 17.011), que es un tratado internacional entre varios países y que otorga el llamado derecho de prioridad.

Esto es especialmente útil para marcas notorias, es decir, las marcas que son conocidas, ya que evita que un tercero intente registrarla antes en otro país.

- Certificado de Prioridad: una vez presentada la marca en Argentina, hay un plazo de 6 meses para presentarla en otros países manteniendo la misma fecha. Es como reservar el lugar en la fila internacional.
- Cómo se solicita: se tramita en la sección "Escritos", con el código 720.000. Tiene un costo, demora aproximadamente 15 días y se envía al correo electrónico declarado.

### **Defensa activa contra la dilución**

El Estado otorga el título, pero no controla el mercado por vos.

Si se permite que otros registren marcas similares, la marca pierde fuerza distintiva. Esto se llama dilución.

Para evitarlo:

- Monitorear el Boletín de Marcas regularmente.
- Usar el derecho de oposición para frenar registros similares.

### **Medidas urgentes contra la falsificación**

Si aparece mercadería falsificada, no hace falta esperar años de juicio. Podés pedirle a un juez **medidas precautorias** inmediatas:

- Embargo de los productos para evitar su venta.
- Inventario judicial para identificar la mercadería y su origen.
- Secuestro de muestras como prueba.

### **Consecuencias penales**

La falsificación de marcas es un delito penal.

Si se comprueba la infracción, el juez puede aplicar:

- **Prisión** de 3 meses a 2 años para quien venda mercadería falsificada.
- **Multas económicas** actualizables por el gobierno.
- Destrucción de la mercadería y de los medios utilizados para fabricarla.

## **Resumen**

En resumen, registrar una marca es solo el primer paso.

Lo más importante es mantenerla: usarla, renovarla, vigilar el mercado y actuar rápidamente ante cualquier copia.

Solo así la marca se convierte en un verdadero activo para el negocio.